

## 통 보

제 목 사규관리 부적정

조 치 부 서 R&amp;D정책전략단, 보건산업육성단, 기획조정실

## 1. 업무 개요

연구개발혁신본부 소속 R&D정책전략단은 본부 내 R&D사업 규정관리를 담당하고 있는 부서로 「사규관리지침」 제3조제4호에 따른 R&D사업 관련 사규의 ‘운용부서’에 해당한다.

기획조정실은 「사규관리지침」 제3조제3호에 따른 ‘관리부서’로 사규의 관리 및 제·개정 절차 등을 담당하고 있으며 「사규관리지침」 제14조에 따라 홈페이지 등 외부에 사규를 공개하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단 기준

우리 원 「사규관리지침」 제13조에 따르면 운용부서는 사규를 제·개정 또는 폐지하여야 할 사유가 발생한 경우 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다.

또한 관리부서는 사규의 제·개정 또는 폐지가 필요하다고 인정될 경우 운용부서에 사규의 제·개정 또는 폐지를 요청할 수 있으며 이에 운용부서의 장은 필요한 조치를 취하여야 한다.

이와 함께 「한국보건산업진흥원 윤리강령」 제3조제3항에 따르면 임직원은

직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수하도록 명시하고 있으며 「복무규정」 제3조에 따르면 직원은 법령, 정관 및 제규정과 이사회 의결사항을 준수하고, 직무를 능률적으로 수행하기 위하여 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 완수하여야 한다고 규정하고 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

기관의 사규는 홈페이지와 경영공시를 통해 일반 국민들에게 공개되고 있고 사규가 여러 판단의 기준을 제공한다는 점에서 해당 규정이 현행화되지 않는 경우, 기관에 대한 국민들의 신뢰 저하로 이어질 수 있다.

우리 원 「사규관리지침」 제14조에 따르면 사규를 제·개정 또는 폐지하여야 할 사유가 발생한 경우 지체없이 필요한 조치를 취하고 사규내용을 수정하도록 규정하고 있다.

그러나 감사시점 현재 우리 원 홈페이지(www.khidi.or.kr)의 정보공개 메뉴의 법령 및 사규정보 게시판에는 2019. 3. 5. 위임전결기준을 마지막으로 더 이상 현행화되지 않고 있다.

[그림 4] 홈페이지 사규정보 게시판

| 번호 | 제목                                  | 작성일자 | 등록일자       | 조회수   | 첨부 |
|----|-------------------------------------|------|------------|-------|----|
| 79 | 위임전결기준(2019.02.20. 일부개정)            | 관리자  | 2019-03-05 | 1,500 |    |
| 78 | 유휴추진위원회 운영규정(2015.02.4. 일부개정)       | 관리자  | 2019-01-21 | 1,065 |    |
| 77 | 사업실명제 운영지침(2015.12.30. 제정)          | 관리자  | 2019-01-18 | 1,249 |    |
| 76 | 재외지사 운영지침(2015.8.1. 일부개정)           | 관리자  | 2019-01-18 | 3,623 |    |
| 75 | 고향친화우수자향 지정 및 관리지침(2015.6.14. 일부개정) | 관리자  | 2019-01-17 | 1,408 |    |
| 74 | 보건자를 통한민생업무 운영지침(2011.11.17. 일부개정)  | 관리자  | 2019-01-17 | 1,126 |    |
| 73 | 외부감사료 지급기준(2011.7.15. 전문개정)         | 관리자  | 2019-01-17 | 2,606 |    |
| 72 | 에비자금지침(2016.7.20. 제정)               | 관리자  | 2019-01-17 | 1,724 |    |
| 71 | 계약업무집행지침(2011.10.12. 제정)            | 관리자  | 2019-01-17 | 1,370 |    |

또한 감사시점 현재 규정집 내 ‘X. 보건의료기술진흥사업’으로 분류된 R&D 사업 관련 사규의 경우 총 19가지 규정으로 망라되어 있는데 현행화되어 있지 않은 사규는 [표 10]과 같이 확인된다.

[표 10] 보건의료기술진흥사업 분류 사규 현행화 지연 현황

| 연번 | 사규명                          | 최신 규정 개정일      | 사규집 기재일       | 지연 기간    |
|----|------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 1  | 보건의료기술진흥법                    | 2018. 01. 16.  | 2018. 01. 16. | 해당 없음    |
| 2  | 보건의료기술진흥법 시행령                | 2021. 08. 03.  | 2021. 08. 03. | 해당 없음    |
| 3  | 보건의료기술진흥법 시행규칙               | 2022. 10. 26.  | 2019. 09. 27. | 3년 1개월여  |
| 4  | 보건의료기술연구개발사업 관리규정            | 2022. 01. 01.  | 2019. 12. 03. | 2년 1개월여  |
| 5  | 보건의료기술정책심의위원회 운영세칙           | 2022. 05. 20.  | 2021. 08. 04. | 9개월여     |
| 6  | 복지부 소관 연구개발사업 보안관리 규칙        | 2020. 09. 11.  | 2020. 09. 12. | 해당없음     |
| 7  | 복지부 소관 연구개발사업 연구노트 관리지침      | 2020. 07. 01.  | 2020. 07. 01. | 해당없음     |
| 8  | 보건의료기술 분류체계에 관한 고시           | 2021. 08. 31.  | 2021. 08. 31. | 해당없음     |
| 9  | 보건신기술 인증 및 사후관리에 관한 규정       | 2019. 12. 31.  | 2012. 04. 09. | 7년9개월여   |
| 10 | *보건의료기술연구개발사업 평가지침           | 2022.07.(폐지필요) | 2021. 07. 28. | 1년여      |
| 11 | *보건의료기술연구개발사업 연구개발비 관리지침     | 2022.07.(폐지필요) | 2020. 12. 09. | 1년8개월여   |
| 12 | *보건의료기술연구개발사업 국가연구시설장비 관리지침  | 2022.07.(폐지필요) | 2018. 02. 27. | 4년4개월여   |
| 13 | *보건의료기술연구개발사업 기술료 관리지침       | 2022.07.(폐지필요) | 2016. 08. 04. | 6년여      |
| 14 | *연구중심병원 인건비 허용기준             | 2022.07.(폐지필요) | 2020. 01. 15. | 2년6개월여   |
| 15 | *보건의료기술연구개발사업 연구윤리 확보를 위한 규정 | 2022.07.(폐지필요) | 2020. 06. 03. | 2년1개월여   |
| 16 | *보건의료기술연구개발사업 제재조치 평가단 운영 규정 | 2022.07.(폐지필요) | 2020. 06. 03. | 2년1개월여   |
| 17 | *사업단 운영관리 지침                 | 2022.07.(폐지필요) | 2019. 06. 14. | 2년1개월여   |
| 18 | *보건의료기술연구사업관리조직 운영규정         | 2022.07.(폐지필요) | 2010. 09. 17. | 11년10개월여 |
| 19 | 연구사업관리 전문가제도 운영규정            | 2023. 02. 22.  | 2023. 02. 22. | 해당없음     |

\*표시 사규는 '22년 7월 『보건의료기술연구개발사업 가이드라인』으로 통합되었으나 사규집 지속 수록

「사규관리지침」 제3조제1호의 정의에서 사규는 기관의 임직원이 지켜야 하는 내부 규범으로 정의되어 있는데, 보건의료기술진흥법과 그 하위 법령을 사규로 등재한 것은 사규의 범위에 부합한다고 해석하기 어렵고, 특히 「사규관리지침」 제6조(입안)제1항제3호의 참고사항이 ‘관계 법령’인 점을 감안하면 참고할 사항을 사규로서 등록한 상황으로 해석될 수 있다.

다만, R&D사업이 기관의 주요 사업이고, 한국보건산업진흥원법도 사규로 등록되어 있는 점을 감안하면, 해당 사규를 운용하는 운용부서의 문제라기보다는 「사규관리지침」 상 사규에 대한 해석과 적용의 문제로 볼 필요가 있다.

실제 「사규관리지침」 제4조에 따르면 사규의 종류를 ‘정관과 정관에서 위임받은 사항, 이사회 의결, 보건복지부장관의 승인 등 진흥원의 운영에 관하여 필요한 기본적인 사항’으로 규정하였다.

진흥원의 운영에 관하여 필요한 기본적인 사항을 ‘관계 법령’까지 포괄하는 것으로 해석한다면 우리 원에서 수행하는 모든 사업의 관계 법령이 사규에 포함되어야 하는 상황이 발생할 수 있고, 이를 용인할 경우 사업간 형평성의 문제가 발생한다.

그러나 이러한 형평성 문제를 해결하기 위하여 우리 원에서 수행하는 모든 개별 사업마다 운영 중인 지침이나 규정을 사규로 등록하여 관리하기에는 그 분량의 방대함과 관리에 소요되는 행정부담 등 현실적인 무리가 따른다.

특히 개별 사업 관련 법령의 경우 우리 원 재량에 따라 필요한 사항을 개정할 수 있는 성격으로 볼 수 없고, 상급기관의 법률 개정에 따라 사규 수정사항이 발생하면 수시로 수정을 해야하는 관리차원의 부담도 발생하게 된다.

개별 사업의 관련 법령이나 지침들을 사규로 모두 수용하여 관리할 것이 아니라면 「사규관리지침」 상 사규에 대한 정의와 체계를 보다 명확히 할 필요가 있다.

**조치할 사항** R&D정책전략단장은 국가연구개발사업과 관련하여 사규로 등재되어 있는 규정 및 지침에 대해 현행화 조치를 완료하고 규정 관리를 철저히 할 수 있도록 관리주기 설정 및 담당자 지정 등 내부통제 체계를 마련하시기 바랍니다. (통보)

**보건산업육성단장**은 소관 사규로 등재되어 있는 「보건신기술 인증 및 사후관리에 관한 규정」에 대해 현행화 조치를 완료하고 규정 관리를 철저히 할 수 있도록 관리주기 설정 및 담당자 지정 등 내부통제 체계를 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

**기획조정실장**은 기관 홈페이지에 공개되는 사규의 현행화를 철저히 관리하고, 개별 사업의 관계 법령과 지침을 모두 사규로 등재해야 하는지 등의 사업간 형평성 문제를 예방하기 위해 사규 수록에 대한 해석과 적용을 일관되게 운영하시기 바라며 이와 관련 사규관리 개선을 검토하는 계획을 수립하시기 바랍니다. **(통보)**